



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat

Kurzprotokoll der 11. Sitzung

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Berlin, den 25. November 2025, 8.30 Uhr
Konrad-Adenauer-Str. 1, Paul-Löbe-Haus
Sitzungssaal: 4 700

Vorsitz: Hermann Färber, MdB

Tagesordnung

Vor Eintritt in die Tagesordnung **Seite 3**

Tagesordnungspunkt 1 **Seite 3**

Bericht der Bundesregierung

**zum Stimmverhalten der Bundesregierung
bei der anstehenden Abstimmung
zur Neuregulierung von Organismen
aus neuen gentechnischen Verfahren**

**(auf Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 17. November 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)27



Anwesenheitsliste der Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Aeikens, Anna Büdenbender, Benedikt Engelhard, Alexander Färber, Hermann Frauenpreiß, Christoph Jordan, Alexander Steiniger, Johannes Stier, Dieter	Koller, Hans
AfD	Meiners, Danny Protschka, Stephan Reck, Christian	
SPD	Behrens, Jens Kersten, Dr. Franziska Mackensen-Geis, Isabel	
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Bär, Karl Mayer, Dr. Zoe Nick, Dr. Ophelia	
Die Linke	Bauer, Marcel Latendorf, Ina Wagner, Sascha	
	Beratendes Mitglied	
(fraktionslos)		



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **Vorsitzende** eröffnet die 11. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere die Vertreterin der BReg., Frau PStn Silvia Breher. Den Abg. Christoph Frauenpreiß und Christian Reck gratuliert er zum Geburtstag. Für die heutige Sitzung hätten sich die Abg. Svenja Stadler und Sieghardt Knodel entschuldigt.

Er erklärt, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe am 17. November 2025 die Sondersitzung beantragt, zu der er gemäß § 60 Abs. 2 GO-BT eingeladen habe. Die Fraktion habe zudem um eine Berichterstattung durch BM Alois Rainer gebeten. Der BM habe jedoch mitgeteilt, dass er aus terminlichen Gründen an der Sitzung nicht teilnehmen könne.¹

Tagesordnungspunkt 1

Bericht der Bundesregierung

**zum Stimmverhalten der Bundesregierung
bei der anstehenden Abstimmung
zur Neuregulierung von Organismen
aus neuen gentechnischen Verfahren**

**(auf Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 17. November 2025)**

Selbstbefassung SB 21(10)27

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) berichtet, mit dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zu neuen genomischen Techniken (NGT) solle der bestehende europäische Rechtsrahmen für genetisch veränderte Organismen (GVO) an den technischen Fortschritt angepasst werden. Künftig solle erlaubt sein, das Genom einer Pflanze zielgerichtet zu verändern und eine Gensequenz derselben Pflanze oder einer eng verwandten Art einzufügen. So entstünden Veränderungen, die mit traditionellen Züchtungsmethoden oder auch in der Natur hätten vorkommen können. Für diesen Teil der NGT-Pflanzen könnten die Vorschriften für die GMO unverhältnismäßig oder inadäquat sein. Deswegen

sehe der Verordnungsvorschlag eine Herausnahme bestimmter NGT-Pflanzen aus dem EU-Gentechnikrecht vor, wenn diese von der EU-Kommission als vergleichbar zu herkömmlich gezüchteten Pflanzen eingestuft würden. Das seien die sog. NGT1-Pflanzen. Die anderen NGT-Pflanzen sollten, wie bisher, grundsätzlich nach geltenden GVO-Vorschriften behandelt werden. Die EU-Kommission habe im Juni 2023 einen Vorschlag vorgelegt, der sich im Trilogverfahren befinde. Das sei der Anlass für die Aufsetzungsbitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum heutigen Bericht. Dazu müsse sie vorab ein paar Punkte klarstellen, weil sich die Intention des Antrags nicht in der Realität abbilde. Am 3. Dezember 2025 sei ein weiterer politischer Trilog terminiert. Dazu habe die dänische Ratspräsidentschaft aber bislang keine neuen inhaltlichen Vorschläge zum Gesamtdossier vorgelegt. Es lägen keine neuen Vorschläge vor, über die am 3. Dezember 2025 abgestimmt werden könne. Es liege kein Vorschlag für ein aktualisiertes Verhandlungsmandat des Rates vor. Ein Verhandlungsmandat für den 3. Dezember 2025 müsse auf der morgigen Sitzung des AStV beschlossen werden. Es seien lediglich am 12. November 2025 politische Leitlinien für die Verhandlungsführung der Ratspräsidentschaft in Teilbereichen vorgestellt worden, die von den Mitgliedstaaten auch breit unterstützt würden. Das betreffe die Themenbereiche Patentierung und Nachhaltigkeitskriterien bei der NGT1-Einstufung. Die Trilogverhandlungen insgesamt unter der dänischen Ratspräsidentschaft gestalteten sich dem Thema entsprechend schwierig. Außerdem sei fraglich, ob am 3. Dezember 2025 ein Durchbruch erzielt werden könne. Unabhängig davon setze sich die BReg. mit dem aktuellen Verhandlungsstand auseinander und stimme sich dazu fortlaufend ab. Die interne Meinungsbildung der BReg. zu wesentlichen Punkten sei noch nicht abgeschlossen. Beim Umgang mit NGT-Pflanzen seien verschiedene Interessen, von der Forschung bis hin zur landwirtschaftlichen Erzeugung und Verarbeitung sowie den Verbrauchern, abzuwägen. Dementsprechend müssten Kompromisse gemacht werden, die in der Gesamtlösung allen gerecht würden.

Die Forderung einer Risikoprüfung auch für NGT1-Pflanzen müsse wissenschaftsbasiert betrachtet

¹ Hinweis: Ein Abkürzungsverzeichnis ([Link](#)) befindet sich auf der Webseite des Ausschusses.



werden. D. h., NGT-Pflanzen seien eher mit herkömmlich gezüchteten Pflanzen als mit klassischen GVO vergleichbar. Die NGT erlaubten eine zielgerichtete Veränderung vorhandener Eigenschaften der Nutzpflanzen und könnten das Potenzial haben, positive Veränderungen schneller zu erreichen, die z. B. infolge des Klimawandels notwendig seien. Deswegen gebe es den Vorschlag der EU-Kommission, NGT-Pflanzen in zwei Kategorien zu unterteilen. Die NGT1-Pflanzen seien grundsätzlich mit konventionellen Züchtungen gleichzustellen und die anderen seien wie bislang zu behandeln. Im Koalitionsvertrag sei verabredet, Biotechnologie als Schlüsseltechnologie zu fördern und ihre Anwendung regulatorisch zu erleichtern. Insofern bestehe dazu Einigkeit in der BReg. Bei der Frage der Kennzeichnung von NGT1-Pflanzen und -Produkten, insbesondere Lebensmitteln, bis zum Endverbraucher sei die Willensbildung der BReg. noch nicht abgeschlossen. Der Rat habe sich mehrheitlich dem Vorschlag der EU-Kommission angeschlossen, NGT1-Pflanzen bis zur Saatgutebene verpflichtend zu kennzeichnen. Das EP habe sich für eine Kennzeichnung bis zum Endprodukt ausgesprochen. Zu berücksichtigen sei, dass eine Kennzeichnungspflicht über die gesamte Kette bis zum Endprodukt einen sehr hohen bürokratischen Aufwand bedeute und den Marktzugang der Pflanzen sowie deren Innovationspotenzial stark beeinträchtigen würde. Gleichzeitig müssten die Belange der gentechnikfrei wirtschaftenden Betriebe und die der Verbraucherinnen und Verbraucher stärker berücksichtigt werden. Ein möglicher Kompromiss könne darin liegen, ohne verpflichtende Kennzeichnung des Endproduktes die Transparenz zugunsten derjenigen zu erhöhen, die wissen wollten, ob in den Lieferketten NGT vorhanden seien, also eine Dokumentationspflicht Business-to-Business (B2B). Darauf könne eine freiwillige negative Kennzeichnung des Endproduktes, mit dem eingeführten „Ohne-Gentechnik-Siegel“ vergleichbar, aufgebaut werden. Auch eine Auslobung des NGT-Produktes mit besonderen vorteilhaften Produkteigenschaften sei möglich.

Zur Auswirkung des Vorschlags auf den Ökolandbau und die Gentechnikfrei-Branche sei die Willensbildung der BReg. noch nicht abgeschlossen. Der Vorschlag der EU-Kommission sehe auf Wunsch der Biobranche ein Verbot des Einsatzes

von NGT1 in Bioprodukten vor. Damit werde klar gestellt, dass die NGT weiter als GVO im Sinne der EU-Öko-Regelungen gelten würden. Innerhalb der EU-Institutionen werde diskutiert, ob zufällige und technisch unvermeidbare NGT-Einträge vom Verbot auszunehmen seien. Das könne ein pragmatischer Ansatz sein. Ein ähnlicher Ansatz könne auch für den Ohne-Gentechnik-Bereich Vorbildcharakter haben. Koexistenzmaßnahmen im engeren Sinne, z. B. kulturspezifische Abstandsaufgaben beim Anbau, seien wie bisher auf EU-Ebene nur für NGT2-Pflanzen vorgesehen. Auf nationaler Ebene seien solche Maßnahmen voraussichtlich nicht zulässig.

Zur Patentierung sehe das Ratsmandat von März 2025 einen Transparenzansatz kombiniert mit einer freiwilligen Lizenzklärung vor. D. h., der Antragsteller müsse vorlegen, was ihm über den Schutzstatus der NGT1-Einstufung der vorgelegten Pflanzen bekannt sei. Zudem könne er Erklärungen vorlegen, dass er bzw. der oder die Inhaber der Schutzrechte bereit seien, Lizenzen zu fairen Bedingungen zu vergeben. Das EP habe in seiner letzten Legislatur grundlegende biopatentrechtliche Änderungen vorgeschlagen. Diese seien im Trilogverfahren bislang nicht aufgegriffen worden. Die BReg. habe im AStV am 12. November 2025 signalisiert, dass sie die Grundausrichtung des Ratsmandats zu Patentierungsfragen als reinen Transparenzansatz mit freiwilliger Lizenzklärung mittragen könne. Aber auch hier sei die Meinungsbildung der BReg. noch nicht abgeschlossen. Eine Kompromisslösung könne sein, die Regelungen zu Patenten nicht in die NGT-Verordnung aufzunehmen, sondern im Rahmen einer Anpassung des Patentrechts zu diskutieren.

In der Frage der Saatgutmarktkonzentration sei der BReg. daran gelegen, dass die vielfältige mittelständische Züchterlandschaft erhalten bleibe, denn damit könne weiterhin hochwertiges Saatgut in Deutschland erzeugt werden. Die Deregulierung von NGT-Pflanzen bedeute nicht per se eine größere Abhängigkeit der Landwirtschaft von internationalen Saatgutunternehmen, da gerade die NGT auch für kleinere Unternehmen nutzbringend sein könnten. Der Zugang zum benötigten Zuchtmaterial und mögliche Auswirkungen der Patentierbarkeit von NGT-Pflanzen müssten in diesem Zusammenhang weiter beobachtet werden. Die EU-Kommis-



sion habe dazu eine Studie beauftragt, die zum Jahreswechsel vorliegen solle. Die Verordnung selbst werde nicht alle Fragen beantworten können. Bei Bedarf müsse gegengesteuert werden. Die BReg. sei im Trilogverfahren eingebunden und verfolge die Verhandlungen. Es gebe auf EU-Ebene noch keine Lösung. Die BReg. sei bereit, Kompromisslösungen mitzutragen. Dementsprechend habe sie im letzten AStV die Vorschläge der dänischen Ratspräsidentschaft zu Patentierung und Nachhaltigkeitskriterien unterstützt. Eine Positionierung sei aktuell schwierig, solange die Ergebnisse des Trilogverfahrens nicht vorlägen.

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont, der Verbraucherschutz sei sehr wichtig. Menschen wollten wissen, was auf ihrem Teller sei, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Patente auf Leben würden in der Branche heiß diskutiert. Ihre Fraktion könne in diesem Punkt nicht mitgehen. Der Ökolandbau müsse geschützt werden. In der Presse würden immer wieder Fälle gemeldet, bei denen verirrte gentechnisch veränderte Pflanzen zu erheblichen Schäden geführt hätten. Daher liege ihrer Fraktion die Kennzeichnung und die Risikovorsorge am Herzen. Sie fragt, wie sich die BReg. für die Kennzeichnungspflicht einsetze und ob es nach wie vor ihre Position sei, eine Rückverfolgbarkeit vom Saatgut bis auf den Teller gewährleisten zu können, was mit einer verpflichtenden Kennzeichnung einhergehe. Darüber hinaus erkundigt sie sich, wie sich die BReg. für eine Risikoprüfung und die Umweltverträglichkeit einsetzen wolle. Zudem will sie wissen, wie weiterhin ein gentechnikfreier Ökolandbau und die Versprechen an Verbraucherinnen und Verbraucher gewährleistet sein könnten.

Abg. **Isabel Mackensen-Geis** (SPD) erklärt, ihre Fraktion sei offen für Innovationen und verschließe sich nicht den neuen Technologien. NGT wie CRISPR Cas böten Chancen, wie PStn Silvia Breher ausgeführt habe. Zeitgleich sei ihrer Fraktion Verbraucherschutz und Wahlfreiheit ebenso wichtig. Ein funktionierender Markt brauche das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Dabei seien Transparenz und Wahlfreiheit die Basis für selbstbestimmten Konsum und versetzten die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage, den Markt mitgestalten zu können. Das sei moderne Verbraucherpolitik. Daher stehe ihre Fraktion zur

Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel aus NGT entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Saatgut bis zum Teller, so wie es das EP im Februar 2024 beschlossen habe. Einer Patentierbarkeit stehe ihre Fraktion kritisch gegenüber. Sie teile die Sorgen des Deutschen Bauernverbands e. V., des Bundesverbands Deutscher Pflanzenzüchter e. V. sowie des Bundes ökologischer Lebensmittelwirtschaft, dass eine zunehmende Patentierung den freien Zugang zu genetischem Material einschränke, das Sortenschutzsystem aushöhle und insbesondere kleine und mittlere Zuchtbetriebe in ihrer Innovationsfähigkeit gefährde. Im Koalitionsvertrag hätten sich CDU, CSU und SPD auf ein selbstbestimmtes Verbraucherbild geeinigt, das durch starke Rechte, Transparenz und Information, Beratung und Bildung, Schutz und Vorsorge unterstützt werden solle. Aus ihrer Sicht spiegele das Verständnis von mündigen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Notwendigkeit einer klaren und nachvollziehbaren Kennzeichnung wider. Ihre Frage sei, wie aus Sicht der BReg das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel eines selbstbestimmten Konsums mit dem Vorschlag der EU-Kommission einhergehe, der auf eine Kennzeichnung von Endprodukten verzichte.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) merkt an, das Thema begleite den Ausschuss schon sehr lange. Die Trilogverhandlungen hätten lange angedauert, ohne dass es ein wirkliches Ergebnis gebe. Die Fraktion Die Linke habe eine kritische Haltung, gerade was das Problem der Patentierbarkeit von Leben angehe. Sie wolle sich dem Thema nicht komplett verschließen, daher habe sie den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages mit einer Auflistung beauftragt, was derzeit NGT, auch in Verbindung mit KI, schon leisteten. Das Ergebnis zeige deutlich, dass die meisten Entwicklungen in diesem Bereich einer besseren industriellen Verarbeitung und Vermarktbarkeit dienten und nicht einer Lösung für die Anpassung an den Klimawandel oder der Befreiung der Biosphäre von Kalamitäten, wie behauptet werde. NGT würden also vorrangig nicht genutzt, um Probleme zu lösen. PStn Silvia Breher habe zu Patentierbarkeit und Verbraucherschutz referiert. Ihre Fraktion sei eindeutig dafür, dass die Verbraucher bis zum Endprodukt geschützt werden und sie deutlich erkennen müssten, ob ein Produkt Gentechnik enthalte. Sie sehe eine große Gefahr für den Ökobereich, deswegen frage



sie, wie Nicht-NGT, NGT1 oder NGT2 unterschieden werden könnten und wie Kontrollen gelingen sollten, wenn es keine Kennzeichnungspflicht gebe. Auch mit Lizenzklärungen gebe es bei der Patentierbarkeit eine sehr große Gefahr, dass gerade kleine Züchter sich nicht mehr leisten könnten, in diesen Markt weiter zu investieren und tätig zu sein, weil sie Lizenzen kaufen müssten und Patente belegt seien. Insofern habe ihre Fraktion eine sehr kritische Haltung dazu.

Abg. **Anna Aeikens** (CDU/CSU) weist darauf hin, die Abwanderung der Forschung aus Europa zeige, dass an der einen oder anderen Stelle die Potenziale der neuen Züchtungsmethoden nicht voll ausgeschöpft würden, vor allem im Bereich Klimaanpassung. Für Deutschland seien, wie schon ausgeführt, die neuen Züchtungsmethoden eine Schlüsselindustrie und müssten praxistauglich angewendet werden, um ihre Potenziale nutzen zu können. Natürlich gebe es noch viele zu klärende Fragen, an denen gearbeitet werde. Ihre Fraktion begrüße die Position von Rat und EU-Kommission im Bereich der Kennzeichnung. Im Bereich der weißen und grauen Gentechnik, die in Deutschland bereits angewandt werde, gebe es die Kennzeichnungswut nicht, die hier an der einen oder anderen Stelle gefordert werde. Deswegen interessiere sie sich dafür, was bei der ausdifferenzieren Unterscheidung zwischen NGT1- und NGT2-Pflanzen und deren Rückverfolgbarkeit in der Praxis als GVO gelten werde. Für eine praxisnahe Umsetzung solle es wenige Ausdifferenzierungen geben. In der Folge könne sonst ein Lohnunternehmer nur die eine Art Pflanzen dreschen und ein anderer müsse die andere Art übernehmen. Der Einsatz für eine praxis- und verbraucherfreundliche Kennzeichnung sei umsonst, wenn die Verordnung an anderer Stelle nicht funktioniere.

Abg. **Stephan Protschka** (AfD) erklärt, aus seiner Sicht müsse man das ganze Thema skeptisch begleiten. Natürlich hätten die NGT mit Sicherheit Vorteile, z. B. um die klassischen Züchtungsprozesse zu beschleunigen. Die Forschung müsse in Europa gehalten werden. Nichtsdestotrotz gebe es auch Nachteile. Wie PStn Silvia Breher angesprochen habe, sollten auch die heimische Wirtschaft und die heimischen Züchter unterstützt werden. Er fragt nach den Plänen der BReg. dazu. Zudem will er wissen, wie die BReg. sicherstellen wolle, dass

die Züchtungsfreiheit sowie der offene Zugang zum genetischen Material für mittelständische oder kleine Züchter in Deutschland dauerhaft gesichert blieben. Daneben erkundigt er sich, wie durch den Einsatz von NGT-Pflanzen keine weiteren Abhängigkeiten von wenigen multinationalen Saatgutkonzernen entstehen und die Wahlfreiheit der landwirtschaftlichen Betriebe gewährleistet bleiben könnten.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) stellt fest, die meisten Fragen habe sie schon im Rahmen ihres Berichts beantwortet. Sie wolle sich nicht wiederholen. Sie habe zur Kennzeichnung und zur Lösung für den Ökolandbau referiert. Die Frage von Abg. Dr. Ophelia Nick (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zu Risiko und Umweltverträglichkeit sei noch nicht beantwortet. Hier habe sich das EP dafür ausgesprochen, den NGT1-Status nur zu vergeben, wenn die Pflanze mindestens einen Nachhaltigkeitsvorteil habe. Diese Liste sei weit gefasst. Auch höhere Ernterwartungen oder Toleranzen gehörten dazu. Der Rat sei mehrheitlich gegen eine solche Koppelung. Im Trilogverfahren hätten sich die Verhandlungspartner dann insofern angenähert, dass es eine Negativliste geben solle. NGT-Pflanzen mit entsprechenden Eigenschaften könnten den NGT1-Status nicht erhalten. Deutschland habe dieses Vorgehen im AStV vom 12. November 2025 grundsätzlich unterstützt. Das Ratsmandat habe von Anfang an die Position enthalten, dass herbizid-tolerante Pflanzen keinen NGT1-Status erhalten sollten. Weitere wissenschaftlich begründete Negativkriterien könnten ggf. später auch per delegiertem Rechtsakt durch die EU-Kommission hinzugefügt werden. Diese Details würden auf technischer Ebene aktuell im Trilog behandelt. Die Fragen zu den praxisnahen Auswirkungen, auch im Ökolandbau, habe sie beantwortet. Es gebe Toleranzen in gewissen Bereichen. Zum Thema Verbraucherschutz sei im Koalitionsvertrag eine Regelung sowie der wissenschaftsbasierte Ansatz festgelegt. Die Meinungsfindung zu diesen Punkten sei innerhalb der BReg. noch nicht abgeschlossen, weil die Position der Ressorts Forschung und Umwelt unterschiedlich sei. Auch auf EU-Ebene sei die Kompromissfindung kompliziert. Wichtig sei, offen zu bleiben und zu versuchen, Lösungen zu finden, die alle Ansätze einschlossen. Abg. Stephan Protschka (AfD) entgegnet sie, der Züchtungszugang in Deutschland solle nicht verboten werden, es gebe nur sehr unter-



schiedliche Positionierungen. Den Zugang zu Züchtungen würden nicht ausschließlich große Betriebe nutzen, sondern auch kleine Züchtungsbetriebe hätten ihre Nische und Ideen zur Einbindung. Sie habe mit Züchtern in Deutschland gesprochen, die an diesem Thema hochinteressiert seien und einen echten Vorteil sähen, wenn die zu treffenden Folgeregelungen einen Nutzen für sie brächten. Das zeige, dass die Themen Patentierung, Kennzeichnung und Verbraucherschutz zusammenhängen und Züchtern die Chance gegeben werden müsse, die neuen Möglichkeiten positiv zu nutzen.

Abg. **Dr. Ophelia Nick** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt nach, ob sie die Ausführungen zur Kennzeichnungspflicht richtig verstanden habe. Die BReg. sei im Moment noch in der Meinungsfindung. Nach den neuen Regeln müsse die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Pflanzen nicht vom Saatgut bis zum Teller komplett erfolgen, sondern sei teilweise freiwillig. Die BReg. wolle sich offenhalten, was gekennzeichnet werden müsse.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) bejaht, das seien die verschiedenen Optionen. Die einen befürworteten eine Kennzeichnungspflicht bis zum Teller, die anderen nur bis zum Saatgut und danach eine freiwillige Negativkennzeichnung und ggf. eine Auslobung als besondere Produktkennzeichnung, wie sie heute schon bekannt sei. Die BReg. habe in diesem Punkt ihre Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen.

Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) erinnert an ihre Frage, wie die Unterscheidung möglich sein solle. PStn Silvia Breher habe eingangs gesagt, NGT1-Pflanzen seien mit herkömmlichen Pflanzen vergleichbar. Wenn die Pflanzen vergleichbar seien, frage sie sich, wie dann die Kontrolle funktionieren solle. Eine freiwillige Negativkennzeichnung stelle im Prinzip nur die Ohnmacht dar, keine Kennzeichnung zu ermöglichen. Wenn am Ende alles freiwillig sei und nicht geregelt werden müsse, müsse auch nichts kontrolliert werden.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) erwidert, es gebe noch unterschiedliche Positionen auf EU-Ebene und innerhalb der BReg zur Frage der Kennzeichnung. Es

sei noch offen, ob dies bis zum Saatgut oder bis zum Endprodukt erfolgen müsse. Daher sei auch zu den Kontrollen noch alles offen.

Abg. **Karl Bär** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) äußert, ein Grund für die Beantragung der Sondersitzung des Ausschusses durch seine Fraktion sei gewesen, dass bisher auf Nachfragen im Plenum an BM Alois Rainer oder auf schriftliche Fragen keine sinnvollen Antworten auf die Haltung der BReg. zur Patentierung oder zur Kennzeichnung gekommen seien. Wenn er richtig verstanden habe, liege das daran, dass die BReg. selbst dazu noch keine Haltung habe, weil es noch unterschiedliche Positionen gebe. Die Verhandlungen sollten demnächst abgeschlossen werden, da die dänische Ratspräsidentschaft einen unglaublichen Zeitdruck erzeuge, u. a. dadurch, dass sie angekündigt habe, im Zweifelsfall die Position des Rates direkt im EP einbringen zu wollen, ohne ein Ergebnis der Trilogverhandlungen zwischen Rat, EP und EU-Kommission abwarten zu wollen. Er vermute, dass das EP mit einer großen rechten Mehrheit dazu nun eine andere Haltung habe. Die BReg. habe offensichtlich keine Position zu den inhaltlichen Fragen, was für sie als größten Player in der EU nicht sinnvoll sei. Er fragt, ob es wenigstens eine Position der BReg. zum Vorgehen der dänischen Ratspräsidentschaft gebe. Deutschland habe im Rat die wichtigste Stimme, daher wolle er wissen, ob die BReg. das Erzeugen dieses künstlichen Zeitdrucks mittrage oder es einen Punkt gebe, an dem sie sage, erst müssten die vielen offenen Fragen geklärt werden, und um weitere konstruktive Verhandlungen zu den Positionen des EP bitte, die sich in denen innerhalb der BReg. widerspiegeln.

PStn **Silvia Breher** (BMLEH) erklärt, sie danke für die Sorge des Abg. Karl Bär (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), aber hätte er die Sitzung von Beginn an verfolgt, hätte er auch ihre einleitenden Worte vernommen und wüsste, dass seine Ausführungen nicht richtig seien. Sie habe zu Beginn der Sondersitzung die Fragen in ihren einleitenden Worten bereits beantwortet und werde sich nicht wiederholen.

Der **Vorsitzende** weist darauf hin, dass alles im Protokoll nachgelesen werden könne. Die Sitzung sei auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um 8.30 Uhr angesetzt worden.



Abg. **Ina Latendorf** (Die Linke) wiederholt ihre Frage, wie Kontrollen ohne eine Kennzeichnungspflicht erfolgen sollten. Es sei ausgeführt worden, dass die BReg. ihre Meinungsfindung noch nicht abgeschlossen habe, es aber einen Zwang zum Kompromiss gebe. Das sehe sie ganz anders. Die BReg. müsse sich vielleicht entscheiden, ob sie einen Kompromiss wolle. Ihre Nachfrage beziehe sich auf die erwähnte Studie, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben habe und die zum Jahreswechsel erscheinen solle. Sie möchte wissen, was der Inhalt der Studie sei und welche Erkenntnisse sich die BReg für ihre Entscheidungsfindung daraus erhoffe.

Hedwig Emmerich (BMLEH, per Video) antwortet, es handle sich um die Studie, die die EU-Kommission schon zusammen mit der Vorlage des Vorschlags der Verordnung zu NGT angekündigt habe, weil sich in der Folgenabschätzung ergeben habe, dass beim Thema Patentierung von NGT-Pflanzen noch offene Fragen oder Sorgen bestünden. Die EU-Kommission habe entschieden, das nicht in den Vorschlag aufzunehmen, sondern parallel zu explorieren. Diese Studie sei beschleunigt erarbeitet worden, um zusätzliche Informationen zu den Auswirkungen der Patentierbarkeit von NGT-Pflanzen auf alle betroffenen *Stakeholder* zu generieren, und solle in den nächsten Wochen vorgelegt werden. Ursprünglich sei das Studienthema etwas weiter formuliert gewesen, sei aber nach Kenntnisstand des BMLEH auf die Fragestellung der Patentierbarkeit von NGT-Pflanzen eingegrenzt worden.

Abg. **Marcel Bauer** (Die Linke) insistiert, zu erfahren, ob eine Kontrolle allein unter Ansicht bzw. der Untersuchung der Pflanze möglich sei und ob eine Entscheidung möglich sei, ob diese Pflanze durch Zucht oder unter Zuhilfenahme von NGT entstanden sei. Außerdem will er wissen, ob es ferner möglich sei, allein unter Untersuchung der Pflanze nach dem vorgeschlagenen Schema zu entscheiden, ob diese Pflanze unter NGT1 oder NGT2 kategorisiert werden solle. Das sei nicht unerheblich, weil nur dann eine effektive Kontrolle überhaupt möglich sei. Wenn dies nicht möglich sein sollte, müsse darauf gedrängt werden, dass erstens keine Patentierung möglich sein dürfe, weil sonst über diesen Weg eine Patentierung auf sämtli-

che Pflanzen möglich sei. Zweitens müsse in Bezug auf die NGT eine starke Regulierung der Anwendung, der Zucht und der Generierung von neuen Sorten vorgenommen werden.

Hedwig Emmerich (BMLEH, per Video) ergänzt zu den Nachweismethoden, dass man nicht unbedingt nachweisen könne, dass es sich um eine NGT1-Pflanze handle. Das sei insofern ein wesentlicher Teil der Debatte, da es ein Argument gegen eine Kennzeichnung sei, die man nicht kontrollieren könne. Zu den Nachweismethoden gebe es Forschungsprojekte, auch EU-gefördert, die allerdings erst am Anfang stünden und noch länger liefen. Das BMLEH wisse nicht, wie sich das Thema in Zukunft entwickeln werde. Im Moment sei eine gerichts-feste Nachweisbarkeit von NGT1-Pflanzen in den meisten Fällen nicht gegeben. Derzeit könne eine bestimmte Sequenz nachgewiesen werden, aber nicht, wie diese Sequenz entstanden sei. Daher sei entschieden worden, diese Pflanzen gleichzustellen, weil sie sich substantiell nicht unterscheiden. Die Frage der Identifizierung, ob die Entstehung durch eindeutig NGT oder anderweitig erfolgt sei, sei sehr schwierig. Daher könne auch die Frage der Quantifizierung nicht geklärt werden, denn ökologisch oder gentechnikfrei angebaute Pflanzen dürften nur einen bestimmten Prozentsatz an durch NGT erzeugtem Material enthalten. Deswegen sei im Vorschlag der EU-Kommission davon ausgegangen worden, dass eine Nachweisbarkeit nicht gegeben sei.

Der **Vorsitzende** endet mit der Feststellung, dass manchmal nicht alle Fragen abschließend geklärt werden könnten.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung: 9.09 Uhr

gez. Hermann Färber, MdB
Vorsitzender